

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5068051-66.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: PAULO ROBERTO CARNEIRO DA ROCHA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO REFORMADORA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, ante a ausência de vício na decisão embargada e a flagrante pretensão reformadora da embargante. Prossiga-se nos ulteriores termos do acórdão embargado. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2024.

5068051-66.2024.4.02.5101

510014941237 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5068051-66.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: PAULO ROBERTO CARNEIRO DA ROCHA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora [evento 34, EMBDECL1] em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso [evento 26, RELVOTO1 e evento 26, ACOR2] em face do indeferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo Federal da 23ª VF do Rio de Janeiro [evento 3, DESPADEC1, autos de origem], em que o demandante pretendia a condenação solidária das rés à realização de cirurgia ortopédica em até 72 (setenta e duas) horas ou custeio da realização na rede privada.

Aduz que o Acórdão incorre em vícios de omissão e contradição, na medida em que não teria se manifestado expressamente sobre os princípios da isonomia, da eficiência e da razoabilidade (arts. 5º e 37, CF/88), no que tange à prestação de serviços de saúde pelos entes demandados. Ao fim, pretende o prequestionamento de dispositivos legais indicados e a concessão de efeitos infringentes, para sanar o vício indicado e reformar o Acórdão.

Sem necessidade de contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Primeiramente, insta salientar que o recurso é tempestivo [eventos 27 e 34] e isento de custas.

O recurso em tela é de motivação vinculada, cujo cabimento exige a presença dos pressupostos elencados no art. 48 da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na espécie, o embargante indica a ocorrência de vícios de omissão e contradição, na medida em que não teria se manifestado expressamente sobre os princípios da isonomia, da eficiência e da razoabilidade (arts. 5º e 37, CF/88), no que tange à prestação de serviços de

saúde pelos entes demandados.

Não merece prosperar a tese dos embargos, na medida em que os princípios suscitados e os dispositivos constitucionais pertinentes nunca foram expressamente suscitados na peça recursal originária.

Ainda que diferente fosse, a análise abstrata de preceitos normativos principiológicos não é apta a afastar a conclusão esposada no Acórdão embargado, que se fundamenta em elementos fático-probatórios para reconhecer ausentes os requisitos legais de concessão da tutela de urgência.

Isto posto, flagrantemente não se trata de omissão ensejadora de embargos, mas de pretensão meramente reformadora.

Relativamente ao prequestionamento, oportuno ressaltar, v.g., entendimento jurisprudencial segundo o qual:

"(...) o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema." (REsp 717265, 4ª Turma DJU 12/3/2007, P. 239). De igual modo: "(...) não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir." (STF, EDcl/RE 97558/GO, 1ª Turma, relator Ministro Oscar Corrêa, RTJ 109/1098)."

De igual modo:

"(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada". STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)."

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, ante a ausência de vício na decisão embargada e a flagrante pretensão reformadora da embargante.** Prossiga-se nos ulteriores termos do acórdão embargado. **Intimem-se.**